

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101686-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 26ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ORIGINÁRIA NÃO SE LIMITA À MOROSIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro), na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5101686-38.2024.4.02.5101

510015010682 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101686-38.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 26ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência tendo como juízo suscitante a 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro e como suscitado, o juízo da 43ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Na demanda que originou o conflito, a autora relata ter contribuído para o RGPS de 05/09/1996 a 29/11/2002 e que ao solicitar a certidão de tempo de serviço em 04/10/2022, o INSS não reconheceu adequadamente todo o tempo de serviço laborado. Assim, requereu à referida Autarquia, a revisão do tempo de serviço com protocolo em abril de 2024, porém, o pedido ainda não foi analisado.

Diante da morosidade na via administrativa, ajuizou a demanda originária (5075135-21.2024.4.02.5101) objetivando a condenação da Ré na obrigação de proceder a imediata análise e atualização do tempo de serviço da requerente, reconhecendo o período laborado de 05/09/1996 a 29/11/2002, para todos os efeitos legais; além da condenação em danos morais.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

No presente conflito, há duas questões centrais a serem definidas: primeiro, se o pedido da autora se limita à obrigação de o INSS decidir o requerimento administrativo em prazo razoável; e segundo, definir se a causa de pedir e o pedido de reconhecimento de tempo de contribuição atraem a competência das varas previdenciárias, em detrimento das varas federais cíveis.

Pois bem. O pedido formulado pela autora nos autos do processo nº 5075135-21.2024.4.02.5101 que originou o presente conflito não se limita à simples determinação para que o INSS analise o requerimento administrativo em prazo razoável, **mas também abrange o reconhecimento judicial de tempo de contribuição** (item c, dos pedidos da exordial), o que, sem dúvidas, **envolve análise de mérito relacionada à matéria previdenciária.**

Embora o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal assegure a razoável duração do processo administrativo, o reconhecimento de tempo de contribuição demanda avaliação de provas e do cumprimento de requisitos legais específicos, o que ultrapassa a análise de natureza meramente administrativa.

Desse modo, como o art. 8º, §2º da Resolução nº TRF2-RSP-2024/00055 aponta que as varas federais previdenciárias possuem competência privativa para processar e julgar feitos que envolvam benefícios previdenciários, isso não exclui o pedido de revisão de tempo de serviço vinculados ao RGPS.

Logo, a pretensão da autora **constitui matéria de competência específica das varas previdenciárias**, considerando a natureza jurídica do pedido, que afeta diretamente os direitos previstos no Regime Geral de Previdência Social (art. 201 da Constituição Federal), fato não observado pelo juízo suscitado que é o competente para análise do processo nº 5075135-21.2024.4.02.5101.

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do conflito e **declarar competente o juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro)**, na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa.